

한국가스공사 상임감사위원회

징계 요구

일련 번호 제21-□□□□-01호

제 목 성실의무 및 청렴의무 위반

소 관 부 서 □□□□본부 □□□□처

조 치 부 서 인사조직처

내 용

1. 사건 개요

대내·외적으로 선박운항 관련 환경규제가 강화되는 추세이며¹⁾, 선박에서 배출되는 유해물질을 저감하기 위한 대응책으로 선박연료를 LNG로 사용하는 방안이 유망하게 검토되고 있다.

「도시가스사업법」은 이러한 환경 변화를 반영하여 2020년 2월 4일 자 개정을 통하여 LNG ◇◇◇ 사업의 법적인 근거를 마련하였다.²⁾

산업통상자원부가 발표한 「제13차 장기 천연가스 수급계획」(2018년 4월 6일 공고)는 천연가스 신시장 창출의 일환으로 “LNG ◇◇◇ 활성화”를 명문화하고 있다. 또한, 동 계획은 “2019년까지 가스공사 통영기지에 LNG 선적설비 건설 및 ◇◇◇ 가능 LNG 수송선 건조” 등 LNG ◇◇◇ 인프라 관련 공사의 선도적 역할을 주문하고 있다.

1) 국제해사기구(IMO)는 2020년부터 공해상 선박연료 황함유량을 0.5% 이하로 규제하고(2016년 10월), 2050년까지 선박 온실가스 배출을 2008년 대비 50% 감축하는 것으로 목표를 설정(2018년 4월). 국내에서는 영해상 선박연료 관련 규제를 IMO와 동일 기준으로 설정하는 등 규제를 강화하는 추세임

2) “선박용천연가스사업”의 정의 신설, 등록 및 휴·폐업 신고, 수출입 신고, 변경신고 등 관련 사항을 규정

공사는 이러한 공공영역의 요구에 부응하고 신성장 동력을 확보하기 위하여 화주, 정유사 등 민간사와 LNG ◇◇◇ 사업을 수행할 합작법인 설립을 추진하였으나, 협의 지연으로 우선 공사가 100% 지분을 소유하는 ■■■■(주)를 설립하였다.

2020년 11월 20일 LNG ◇◇◇ 사업 ■■■■ 설립(안) 공사 이사회 의결 후 같은 해 12월 4일 ■■■■(주) 설립등기가 완료되었으며, 같은 날 설립출자금 290억 원이 공사로부터 ■■■■(주) 계좌로 납입되었다.

2. 관계규정 및 판단기준

<관계규정>

「KOGAS 임직원 행동강령」에 따르면, 임직원은 직무 수행 시 지연·혈연·학연 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주지 않아야 하며(제6조, 특혜의 배제), 자신의 직위를 직접 이용하여 타인이 부당한 이익을 얻도록 하여서는 아니 된다(제11조, 이권 개입 등의 금지).

「취업규칙」에 따르면, 직원은 법령과 공사의 제 규정을 준수하여야 하며, 상사는 직원의 인격과 인권을 존중하여야 한다(제7조, 성실의무).

「인사규정」에 따르면, 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다(제37조, 성실의무).

<판단기준>

「2021 공무원 행동강령 업무편람」(국민권익위원회 행동강령과 발행)에 따르면, ‘특혜’란 법령 등 합리적 근거 없이 특정인을 다른 사람이나 집단과 차별하여 우월적 지위를 부여하거나 공정한 경쟁을 저해하는 일체의 행위를 의미한다.³⁾

동 업무편람은 ‘특혜’의 예시로서, “모 기관 운영국장이 기관장의 고교 동창인 교수에게 5천만원 상당의 수의계약 용역 발주”, “학교장이 비공개 특별채용 계획을 수립하여 단독으로 응시한 자신의 자녀를 과학실험보조원으로 채용” 등 사례를 제시하고 있다.⁴⁾

아울러, 동 업무편람은 “이권 개입 등 금지”의 취지는 직무상 우월적 지위를 이용하여 자신 또는 타인의 부당한 이익을 도모하는 행위를 금지함으로써 공정한 공직사회 풍토를 조성하기 위함이라고 적시하고 있다.⁵⁾

또한, “이권 개입”의 예시로 “모 시청 공원녹지과장이 직무관련 조경업체에 부탁하여 자신의 동생이 운영하는 업체로부터 조경장비를 구입해 주도록 이권개입”, “모 군청 환경관리과장이 관할 구역 내 골프장에 전화하여 자신의 직위를 거론하며 자신의 친구가 주말 특정 시간에 부킹할 수 있도록 해 줌” 등의 사례를 제시하고 있다.⁶⁾

3) 「2021 공무원 행동강령 업무편람」 p.58

4) 「2021 공무원 행동강령 업무편람」 p.59

5) 「2021 공무원 행동강령 업무편람」 p.69

6) 「2021 공무원 행동강령 업무편람」 p.70

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 담당 업무

○●○은 1992년 1월 20일에 입사하여 2018년 7월 1일 2급 부장으로 승진하였다. 이후 2020년 1월 1일 ■■■■처 처장으로 부임하여 ◇◇◇사업 수행을 위한 ■■■■ 설립 및 사업기반 구축 제반업무를 총괄관리하였다. 또한, 2020년 12월 4일 ■■■■(주) 설립 시 대표이사에 취임하여 2021년 2월 4일 이사회 의결을 통하여 해임될 때까지 ■■■■ 내 제반 사항 관련 최종의사결정 업무를 수행하였다.

나. ■■■■ 유휴자본금 예치 금융기관 선정 관련 불공정 지시

<사실관계>

2020년 12월 4일 ■■■■(주) 설립 및 설립자본금 290억 원 유치 이후, ■■■■(주) 관리부서인 ◇◇◇◇부 ◆◆◆ 부장은 단기적 운영 필요성이 없는 유휴자본금 205억 원을 기존 ㉠은행 보통예금(연이율 0.25%)에서 상대적으로 높은 금리를 제공하는 정기예금으로 전환예치하는 업무를 추진하였다.

㉠은행 ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ 지점은 2020년 12월 경 구두로 정기예금금리 0.82%(3개월 예치 기준)을 제안하였다. 부장 ○●○은 2020년 12월 중 같은 조건으로 ㉠은행 정기예금으로 전환하는 예치 관련 보고를 ◆◆◆ 부장으로부터 받은 후 현장에서 휴대전화를 통하여 친동생이 지점장으로 근무중인 ■■ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ 센터에 금리제안을 요청하였다.

■ ■ ㉿㉿㉿㉿센터는 2020년 12월 31일 ◇ ◇ ◇ ◇ 부 ㉿㉿ 주임에게 이메일로 0.87%(3개월 예치 기준)를 제안하였다. ㉿㉿은행 ㉿ ㉿ ㉿ ㉿ 지점은 2021년 1월 5일 0.82%를 제안하였고, 다음 날인 2021년 1월 6일 추가로 0.87%의 제안을 이메일로 송부하였다.

부장 ㉿㉿㉿은 2021년 1월 7일 ◆◆◆ 부장에게 유휴자본금 205억 원을 ■ ■ ㉿㉿㉿㉿센터로 예치할 것을 지시하였다.

[표 1] ■ ■ ■ ■ 자본금 예치 관련 진행경과⁷⁾

연번	일자	주요 내용	제안 금리
1	'20.12.4.	▶ 설립출자금 납입 (290억원) ▶ 법인 설립등기 및 대표이사 선임	0.25%, 보통예금
2	'20년 12월 중	▶ 자본금 정기예금 전환관련 구두 보고 ▶ 거래조건 관련 ■ ■ 추가제출 지시	0.82%, 3개월 정기예금
3	'20.12.31.	▶ ■ ■ 제안(이메일)	0.87%, 3개월 정기예금
4	'21.1.5.	▶ ㉿㉿은행 1차 제안(이메일)	0.82%, 3개월 정기예금
5	'21.1.6.	▶ ㉿㉿은행 2차 제안(이메일)	0.87%, 3개월 정기예금
6	'21.1.8.	▶ 자본금 ■ ■ ㉿㉿㉿㉿센터 예치	예치금 : 205억원 예치조건 : 0.79%, 2개월

<문제점>

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」은 공사 「KOGAS 임직원 행동강령」의 법적 근거이다. 동 법률은 공공기관에게 건전한 사회윤리를 확립하기 위하여 부패방지에 노력할 책무를 지우고(제3조, 공공기관의 책무), 공직자가 준수하여야 할 행동강령을 내부규정으로 제정하도록 함으로써 모든 공공기관에 대해 행동강령의 제정·시행의무를 부여하고 있다(제8조, 공직자 행동강령).

7) 관련자 면담 및 문답자료 재구성

「KOGAS 임직원 행동강령」에 따르면, 임직원은 직무 수행 시 지연·혈연·학연 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주지 않아야 하며(제6조, 특혜의 배제), 자신의 직위를 직접 이용하여 타인이 부당한 이익을 얻도록 하여서는 아니 된다(제11조, 이권 개입 등의 금지).

부장 ㉠㉠㉠은 ㉡㉡㉡㉡처장이자 ㉢㉢㉢㉢(주)의 대표이사로서 공사의 신사업인 LNG◇◇◇ 제반 업무를 총괄관리하는 지위에 있었다. 총괄관리자로서, 부장 ㉠㉠㉠은 사업의 효율적이고 안정적인 운영 못지않게 공정·청렴하고 투명하게 제반 업무를 관리하여야 할 책무를 부담하고 있었다.

그럼에도 ㉣㉣은행 ㉤㉤㉤㉤지점과 ㉥㉥ ㉦㉦㉦㉦센터 2개 지점만을 단순 비교하고, 접수된 2개 제안이 동일하였음에도 정당한 사유없이 타 경쟁업체를 배제하고 친동생이 지점장으로 있는 ㉥㉥에 205억 원의 유휴자본금 예치를 지시한 것은 「KOGAS 임직원 행동강령」상의 “특혜 제공 금지” 및 “이권 개입 금지”를 위반한 것이다.

신사업 추진 시에는 각종 이권 등으로 부정의 소지가 상존한다. 반면, 추진 초기에는 업무체계 및 내부통제가 완비되지 않아 부정 및 비위가 발생하기 쉬운 환경인 경우가 많다. 따라서, 신사업 추진에 있어 관리자 및 실무자에게는 통상의 경우보다 높은 윤리기준이 요구되며, 특히 관리자는 비위 발생을 방지하기 위하여 각별한 주의를 기울여야 한다.

본건의 경우, 부장 ㉠㉠㉠은 오히려 「KOGAS 임직원 행동강령」를 위반함으로써 공공기관 관리자에게 요구되는 높은 윤리기준을 스스로 저버린 부정적인 상황이 발생하게 되었다.

<고려사항>

다만, 부장 ㉠㉠㉠은 ㊦㊦㊦ 부장의 최초 보고 후 ㉠㉠의 추가 금리 제안을 받았고, 이를 통해 ㉠㉠은행 ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ 지점 최초 제안금리(0.82%)보다 높은 금리(0.87%)가 도출되었다. 또한, 「㉠㉠㉠㉠ 관리규정」 등 공사 사규 상 ㉠㉠㉠㉠의 자본금 예치 관련 금융기관 선정절차 및 기준이 명문화되어 있지 않다.

다. 세무대리인 및 회계감사인 선정 관련 불공정 업무지시

<사실관계>

부장 ㉠㉠㉠은 2021년 1월 20일 ㉠㉠㉠(주) 파견내정자인 ㉠㉠㉠ 차장으로 부터 “㉠㉠㉠ 주식회사 세무대리인 및 외부감사인 선임 계획”을 보고 받았다. 동 계획은 비교 견적을 통하여 ㉠㉠㉠의 세무대리인 및 외부감사인을 각각 ㉠㉠회계법인 및 ㉠㉠회계법인으로 선임하는 안건이었다.

부장 ㉠㉠㉠은 동 계획 상 계약금액의 적정성을 확인하기 위하여 고교 동창인 공인회계사에게 가격 정보를 포함한 안건 내용을 휴대전화를 통하여 알려주었다. 통화 과정에서 고교 동창은 본인의 견적서 제출 가능 여부를 문의하였고 부장 ㉠㉠㉠은 이를 승인하여 같은 날 ㉠㉠㉠ 차장에게 이메일로 당초 선임 계획보다 50만원(세무대리인), 100만원(회계감사인) 낮은 가격의 견적서가 송부되었다.

[표 2] 세무대리인 등 선정업무 진행경과⁸⁾

연번	일자	주요 내용	비고
1	‘21.1.20.	▶ 세무대리인 등 선임 계획 보고	최저가 제시업체 선정(안) -(세무대리인)■■■,13백만원 -(회계감사인)■■■,13백만원
2		▶ 대표이사 추가견적 지시 및 견적접수	종래 최저가 대비 낮은 가격 제안 -(세무대리인)12백만원,100만원↓ -(회계감사인)12.5백만원,50만원↓
3	‘21.2.4.	▶ ○○○ 대표이사 사임(인사발령)	2.17. 사임등기 완료
4		▶ ■■■■■ 신임 대표이사 취임	2.17. 선임등기 완료
5	‘21.2.19.	▶ 세무대리인 등 선정 완료	원안 동일업체

<문제점>

부장 ○○○이 실무자로부터 세무대리인 및 회계감사인 선정계획을 보고 받은 후 가격정보를 고교 동창이 근무하는 업체에 알려주고 견적을 제출케 한 행위는 관리자로서 공정하고 투명하게 계약 체결 및 운영을 관리감독하여야 할 의무를 위반한 것이다. 아울러, 실무자는 본건의 문제점을 인식하고 세무대리인 등 선정절차를 의도적으로 지연하였다고 진술하였다.

<고려사항>

부장 ○○○은 고교 동창 추가견적 제출 이후 해당 업체와의 계약을 중용하는 등의 후속업무지시를 하지 않은 점이 확인되었다.

라. ■■■■ 사규 제정 및 이사회 업무 관련 부적절한 발언

<사실관계>

■■■■(주)는 2021년 2월 4일 “이사 해임 및 선임”을 위한 주주총회와 “대표이사 선임 및 사규 제정”을 위한 이사회를 개최하였다.

8) 관련자 면담 및 문답자료 재구성

부장 ㉠㉠㉠은 실무자로부터 주주총회·이사회 개최와 안건 관련 사전보고를 받은 바 없이 ㉡㉡㉡㉡(주)의 주주총회 및 이사회가 개최된 2월 4일 오후 4시 경 ㉡㉡㉡㉡(주) 비상임이사로부터 이사회 결과를 전해 들었다.

부장 ㉠㉠㉠은 같은 날 오후 4시 22분 이후 실무자 및 담당부장에게 각각 전화상으로 대표이사의 확인 없이 처리한 사규제정 등 이사회 업무처리에 대한 불만을 토로하였다. 이 과정에서 “사장으로 가게 되면 두고 보자”, “조직생활을 왜 그따위로 하느냐” 등 상대방이 위압감을 느낄 수 있는 발언을 하였다.

[표 3] 사규 제정 업무 진행경과⁹⁾

연번	일자	주요 내용	비고
1	‘21.2.3.	▶ 사규제정(안) 대표이사 보고	제 반사규 제정(안)
2	‘21.2.4.	▶ ㉡㉡㉡㉡ 이사회 의결	(안건) 대표이사 해임, 사규제정
3		▶ (대표이사) 유선상 불만 표출	“두고보자” 발언 등

<문제점>

「취업규칙」에 따르면, 직원은 법령과 공사의 제 규정을 준수하여야 하며, 상사는 직원의 인격과 인권을 존중하여야 한다(제7조, 성실의무). 그럼에도 격한 감정을 이기지 못하고 부하직원이 위압감을 느낄 수 있는 발언을 한 것은 “성실의무” 위반에 해당한다.

9) 관련자 면담 및 문답자료 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

① 부장 ○○○은 “유휴자본금 ■■ 예치” 관련 ㉠은행 ㉡지점과 ■■ ㉢센터가 동일조건을 제시하였음에도 ■■ 예치를 지시한 것은 선입선출의 원칙에 따라 ■■이 먼저 조건을 제시하였기 때문이라고 주장한다.

그러나, “선입선출”은 재고자산의 원가 계산방법의 하나일 뿐이므로 이를 본 사안에서 적용하는 것은 합리적인 이유가 없다. 단순히 제안서 제출 순서만을 고려하여 제출순서가 후순위인 업체를 배제하는 것은 납득하기 어렵다. 예를 들어, 국가계약법은 동일조건 시 추첨에 의하여 계약상대방을 정하는 등 공정성 확보를 위하여 담당자의 자의를 배제하도록 하고 있다.

② 부장 ○○○은 “세무대리인 및 회계감사인 선정” 관련 고교 동창인 공인 회계사에게 가격 정보를 공개한 것은 사전보고 없는 상황에서 가격적정성을 검증하기 위한 목적이었다고 주장한다.

그러나, 가격적정성 확인을 위한 의견 조회에 그치지 아니하고 가격정보를 알려준 업체가 사후적으로 견적을 제출하도록 허락한 것은 계약 체결 및 운영의 공정성 및 투명성을 훼손하였다고 판단된다.

③ 부장 ○○○은 문답과정에서 결과적으로 임직원 행동강령에 저촉되었음을 인정하였다. 또한, 관리자로서의 책임을 인정하고 직원들에게 문책이 가해지는 것을 원치 않는다고 진술하였다.

징계요구 양정

「KOGAS 임직원 행동강령」은 공사 임직원이 직무수행 과정 내외에서 당면하게 되는 갈등상황에서 추구하여야 하는 바람직한 가치기준과 준수하여야 하는 행위기준을 제시하고 있는 규정이다.

부장 ㉠㉠㉠은 ① ■■■■(주) 유희자본금 예치를 위한 금융기관 선정과정에서 친동생이 근무하는 ■■ □□□□센터 예치를 지시하였고, ② 세무대리인 및 회계감사인 선정보고를 받은 후 고교 동창 업체에 가격정보를 제공하고 견적을 제출케 하였으며, ③ 실무자에게 위압감을 느낄 수 있는 수준의 발언을 하는 등의 비위사실이 인정된다.

이는 「KOGAS 임직원 행동강령」 제6조(특혜의 배제), 제11조(이권 개입 등의 금지) 및 「인사규정」 제37조(성실의무), 「취업규칙」 제7조(성실의무)를 위반한 것이다.

부장 ㉠㉠㉠은 ■■■■처장이자 ■■■■(주)의 대표이사로서 선량한 관리자로서의 주의의무를 해태하고 업무의 공정성과 투명성을 훼손하였다. 이러한 점을 감안하면 징계 등 제재절차가 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

인사조직처장은

KOGAS 임직원 행동강령」 제6조(특혜의 배제), 제11조(이권 개입 등의 금지) 및 「인사규정」 제37조(성실의무), 「취업규칙」 제7조(성실의무)를 위반한 부장 ○○○에게 「인사규정」 제48조(징계) 및 「상벌규정」 제17조(징계심의요구)에 따라 징계(정직)처분 하시기 바랍니다. (징계)

[관련자]

☒☒☒☒본부 ☒☒☒☒처 ◇◇◇◇부 부장 ○○○○